Для подготовки жалобы на отмену (в контексте материалов дела № 2р/s-704/22 и выявленных фактов процессуального подлога) составлен следующий проект документа.

В Суд Кишинёва, офис Рышкань

Судье: Владиславу Холбану

(или в вышестоящую инстанцию — Апелляционную палату Кишинёва)

От: Мачерет Алексея (A©tor)

IDNP: 2000001159655

Адрес: мун. Кишинэу, ул. Андрей Дога, 30, кв. 38

Тел.: 078238410

Субъект права под защитой erga omnes

Дело №: 2р/s-704/22

ЖАЛОБА (ЗАЯВЛЕНИЕ)

об отмене процессуальных актов и признании их ничтожности ввиду отсутствия законного основания и совершения процессуального подлога

На основании ст. 7 ч. (3) Уголовно-процессуального кодекса РМ, ст. 121 Гражданского процессуального кодекса и императивных норм международного права (jus cogens), требую отмены судебных актов и процедур по делу № 2р/s-704/22 (включая решение от 22.12.2025) по следующим основаниям:

1. Отсутствие валидного уголовно-правового основания

Решением Высшей судебной палаты № 1ra-834/09 от 21.07.2009 была установлена решающая фактическая ошибка в уголовном деле № 1-137/08. Исключение состава обвинения лишило уголовное дело юридической силы. Следовательно, любые производные и аксессуарные акты (включая гражданские иски в рамках уголовного процесса и текущие процедуры) лишены законного основания и являются ничтожными ab initio. Продолжение процедур в отсутствие законной базы нарушает принцип правовой определенности и ст. 1 ч. (3) Конституции РМ.

2. Заявление о процессуальном подлоге (fals procesual)

Довожу до сведения суда, что юридические документы (Подтверждение и Немотивированная апелляционная жалоба), датированные 24.12.2025, фактически были подписаны позже — 29.12.2025, под давлением со стороны адвоката Анточ Марии.

* Доказательство: Материальные улики (фотографии) подтверждают мое физическое присутствие у здания Цирка в Кишинёве 29.12.2025 в момент реального подписания актов. Составление документов задним числом является подлогом, направленным на сокрытие отсутствия реальной юридической помощи в установленные законом сроки.

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
ВЫСШАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА
DATA 26 01 26
ДАТА 20
Nr. 324
№

3. Нарушение императивных норм (Jus Cogens) и прав человека

Судебная практика, применяемая в данном деле, игнорирует абсолютный характер запрета пыток и право на полную реабилитацию жертвы. Установление факта незаконного преследования и пыток (подтвержденное перепиской с ЕКПП от 18.07.2012) делает реабилитацию обязательной и безусловной. Использование ст. 7 ч. (3) УПК для сохранения последствий репрессивных актов противоречит ст. 24 Конституции РМ и международным обязательствам государства erga omnes.

На основании изложенного, ПРОШУ:

* Отменить процессуальные акты и решения, принятые в рамках дела № 2р/s-704/22, ввиду отсутствия законного основания, установленного окончательным решением ВСП от 21.07.2009.

* Признать ничтожными документы от 24.12.2025 в связи с установленным фактом их подписания 29.12.2025 (антидатирование) и наличием порока согласия.

* Приостановить любые производные процедуры до вынесения решения Конституционным судом по поданному запросу о неконституционности судебной практики применения ст. 7 ч. (3) УПК.

Приложения:

* Копия Решения ВСП № 1ra-834/09 от 21.07.2009.

* Доказательства (фото) присутствия в г. Кишинёв 29.12.2025.

* Письмо ЕКПП (CPT) от 18.07.2012.

* Копия запроса в Конституционный суд от 02.01.2026.

Дата: 24.01.2026

Подпись: _____ A©tor (Мачерет Алексей)

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2026.01.24 20:02:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Traducere din rusă în română

Fișa apartamentului

Copie

Strada Karl Marx, casa nr. 13,bloc. 3, ap. 64

Telefon

Suprafața locativă 29,6 metri pătrați

Locator: Marcov Ivan Mihail

Regiunea (regiunea, republica) RSSM

Raionul _____

Orașul (satul) Chișinău. CCL nr. 39

Nr.	Relația cu locatarul	Numele, prenumele, patronimicul	Data, luna, anul nașterii	Termen pentru lipirea cărților fotografice	Data vizei de reședință, termenul	Pentru extras
1	Membru CCL	Marcov Ivan Mihail	6.11.1922	Fără termen	27.10.1987 permanent	
2	Soție	Bascova Pavlina Ivan	9.06.1926	Fără termen	27.10.1987 permanent	
3	Nepot	Maceret Alexei Artur	23.06.1973	Fără termen	15.08.1989 permanent	

Președinte CCL – 39 (semnătura) P.E. Bezedei

(ștampilă)

TRADUCĂTOR AUTORIZAT MANZUL MIHAELA LIMBA RUSĂ

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2024.03.26 00:04:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ПАРЛАМЕНТ

КОДЕКС № 122
от 14-03-2003

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА*

Опубликован : 05-11-2013 в Monitorul Oficial № 248-251 статья № 699

Статья 396. Резолютивная часть оправдательного приговора или приговора о прекращении производства по делу

В резолютивной части оправдательного приговора или приговора о прекращении производства по делу должны содержаться:

1) фамилия, имя и отчество подсудимого;
2) решение об оправдании подсудимого или о прекращении производства по делу и мотив, на котором основывается оправдание или прекращение производства;
3) решение об отмене меры пресечения, если такая мера была избрана;
4) решение об отмене мер по обеспечению гражданского иска и возможно специальной конфискации, если такие меры были приняты.